P U T U S A N

Nomor 222/Pid.Sus/2025/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH ROCHMAN bin MOCH YUNUS**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Semut 1/12 RT/RW 003/006 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabya sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 03 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabya sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 11 Pebruari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabya sejak tanggal 20 Pebruari 2025 sampai dengan 20 April 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabya sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan 10 Mei 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: **M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan,** Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH "Wira Negara Akbar" yang beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV No. 205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP sesuai dengan Penetapan Nomor: 222/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 17 Pebruari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH ROCHMAN BIN MOCH YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCH ROCHMAN BIN MOCH YUNUS** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun 3 (tiga) Bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi
   - 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 1,392 (satu koma tiga Sembilan dua) gram; ± 0,973 (nol koma Sembilan tujuh tiga) gram; ± 1,015 (satu koma nol satu lima) gram;
   - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 (nol koma nol nol Sembilan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold;

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 46 ayat (2) KUHAP

Dirampas untuk Dimusnakan

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 24 Maret 2025 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah koperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada sidang tanggal 24 Maret 2025 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - **5959/Tg.Prk/12/2024** tertanggal 24 Desember 2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

------Bahwa ia Terdakwa **MOCH ROCHMAN BIN MOCH YUNUS** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I".*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. FARUK (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. FARUK (DPO) menyanggupi dan mengiyakan maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Rabasan, Bangkalan untuk bertemu dengan Sdr. FARUK (DPO). Setelah sampai di pinggir Jl. Rabasan, Bangkalan Terdakwa kembali menghubungi Sdr. FARUK (DPO) untuk memberitahu jika Terdakwa sudah sampai. Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. FARUK (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah menunggu selama 20 (duapuluh) menit, Sdr. FARUK (DPO) mendatangi Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3 (tiga) gram dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FARUK (DPO) yakni untuk dijual kembali yang Terdakwa lakukan dengan cara setelah berhasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menunggu dihubungi oleh pembeli. Setelah ada pembeli yang menghubungi Terdakwa menakar Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan permintaan pembeli yakni antara harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
    - Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) seharga Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 6 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. UBET (DPO) seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per – gramnya dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika habis terjual dan akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Semampir yakni Saksi SOFIAN KHARISMA bersama dengan Saksi NANANG HARIADI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Narkotika jenis Sabu di dalam rumah yang beralamat di Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya Ketika sedang tertidur. Setelah dilakukan Introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 1,392 (satu koma tiga Sembilan dua) gram; ± 0,973 (nol koma Sembilan tujuh tiga) gram; ± 1,015 (satu koma nol satu lima) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 (nol koma nol nol Sembilan) gram; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop; 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold; Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian:

  Barang Bukti yang diterima :

  - 24038/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,392 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 24039/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,973 gram;
- 24040/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,015 gram;
- 24041/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24038/2024/NNF s.d 24041/2024/NFF seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MOCH ROCHMAN BIN MOCH YUNUS** dalam menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

-------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

---------- ATAU ----------

KEDUA:

------Bahwa ia Terdakwa **MOCH ROCHMAN BIN MOCH YUNUS** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Semampir yakni Saksi SOFIAN KHARISMA bersama dengan Saksi NANANG HARIADI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Narkotika jenis Sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di dalam rumah yang beralamat di Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya Ketika sedang tertidur. Setelah dilakukan Introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 1,392 (satu koma tiga Sembilan dua) gram; ± 0,973 (nol koma Sembilan tujuh tiga) gram; ± 1,015 (satu koma nol satu lima) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 (nol koma nol nol Sembilan) gram; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop; 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold; Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian:

  Barang Bukti yang diterima:

  - 24038/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,392 gram;
  - 24039/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,973 gram;
  - 24040/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,015 gram;
  - 24041/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram.

  Kesimpulan:

  Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24038/2024/NNF s.d 24041/2024/NFF seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MOCH ROCHMAN BIN MOCH YUNUS** dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

---------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi **SOFIAN KHARISMA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
   - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Semampir yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa Saksi bersama Nanang Hariadi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya setelah terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu di Jalan Pengampon Gg. 8 Surabaya sekitar pukul 12.30 wib;
   - Bahwa ketika itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing masing ± 1,392 gram; ± 0,973 gram; dan ± 1,015 gram;

- Bahwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 gram; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop; 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold; dan Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menjelaskan bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi FARUK (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah FARUK menyanggupi dan mengiyakan maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Rabasan, Bangkalan untuk bertemu dengan FARUK (DPO);
- Bahwa setelah sampai di pinggir Jl. Rabasan - Bangkalan, Terdakwa kembali menghubungi FARUK untuk memberitahu dirinya sudah sampai, selanjutnya setelah bertemu dengan FARUK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu selama 20 (duapuluh) menit, FARUK kembali mendatangi Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3 (tiga) gram dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada FARUK yakni untuk dijual kembali yang Terdakwa lakukan dengan cara setelah berhasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menunggu dihubungi oleh pembeli, setelah ada pembeli yang menghubungi, lalu Terdakwa menakar Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan permintaan pembeli yakni seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa menjual 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 6 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. UBET (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per–gramnya dengan total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika habis terjual dan keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Semampir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, dan semua barang bukti tersebut ditemukan dari rumah terdakwa ketika digeledah petugas;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

2. Saksi **NANANG HARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
   - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Semampir yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama Sofian Kharisma menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya setelah terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu di Jalan Pengampon Gg. 8 Surabaya sekitar pukul 12.30 wib;
- Bahwa ketika itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing masing ± 1,392 gram; ± 0,973 gram; dan ± 1,015 gram;
- Bahwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 gram; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop; 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold; dan Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menjelaskan bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi FARUK (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah FARUK menyanggupi dan mengiyakan maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Rabasan, Bangkalan untuk bertemu dengan FARUK (DPO);
- Bahwa setelah sampai di pinggir Jl. Rabasan - Bangkalan, Terdakwa kembali menghubungi FARUK untuk memberitahu dirinya sudah sampai, selanjutnya setelah bertemu dengan FARUK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu selama 20 (duapuluh) menit, FARUK kembali mendatangi Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3 (tiga) gram dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada FARUK yakni untuk dijual kembali yang Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lakukan dengan cara setelah berhasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menunggu dihubungi oleh pembeli, setelah ada pembeli yang menghubungi, lalu Terdakwa menakar Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan permintaan pembeli yakni seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. HERI (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 6 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. UBET (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per–gramnya dengan total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika habis terjual dan keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Semampir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, dan semua barang bukti tersebut ditemukan dari rumah terdakwa ketika digeledah petugas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MOCH ROCHMAN bin MOCH YUNUS**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SOFIAN KHARISMA dan saksi NANANG HARIADI (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Semampir) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya saat terdakwa sedang tidur setelah terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu di Jalan Pengampon Gg. 8 Surabaya sekitar pukul 12.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi FARUK (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya disepakati Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah FARUK menyanggupi dan mengiyakan maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Rabasan, Bangkalan untuk bertemu dengan FARUK (DPO);
- Bahwa setelah sampai di pinggir Jalan Rabasan - Bangkalan, Terdakwa kembali menghubungi FARUK untuk memberitahu dirinya sudah sampai, selanjutnya setelah bertemu dengan FARUK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu selama 20 (duapuluh) menit, FARUK kembali mendatangi Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3 (tiga) gram dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada FARUK yakni untuk dijual kembali, dengan cara Terdakwa menunggu dihubungi oleh pembeli, setelah ada pembeli yang menghubungi, lalu Terdakwa menakar Sabu tersebut sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permintaan pembeli yakni seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 setelah terdakwa menerima sabu dari Faruk, terdakwa telah berhasil menjual sebagian sabu yang dibeli tersebut kepada Heri dan Ubet dengan rincian: sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya, Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada HERI (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada HERI (DPO) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Pengampon Gg. 6 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada UBET (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per–gramnya atau total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis terjual dan keuntungan akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Semampir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, dan semua barang bukti tersebut ditemukan dari rumah terdakwa ketika digeledah petugas;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing–masing ± 1,392 (satu koma tiga Sembilan dua) gram; ± 0,973 (nol koma Sembilan tujuh tiga) gram; ± 1,015 (satu koma nol satu lima) gram; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 (nol koma nol nol Sembilan) gram; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop; 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold; dan Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan dan disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian: Barang Bukti yang diterima: No. 24038/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,392 gram; No. 24039/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,973 gram; No. 24040/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,015 gram; No. 24041/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24038/2024/NNF s.d 24041/2024/NFF seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 :Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama SOFIAN KHARISMA dan NANANG HARIADI;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jawa Timur No. Lab: 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian Barang Bukti yang diterima dan diberi kode No. 24038/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,392 gram; No. 24039/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,973 gram; No. 24040/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,015 gram; No. 24041/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24038/2024/NNF s.d 24041/2024/NFF seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 :Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdawa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memesan, membeli, menerima, menjual, memiliki, membawa atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 s/d 16.30 WIB, bertempat di Jalan Semut Baru No. 10 Surabaya dan di Jalan Pengampon Gg. 8 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi (keduanya selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya) bersama dengan Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lainnya, telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semut Baru No. 10 Surabaya saat terdakwa sedang tidur setelah terdakwa membeli, menerima dan menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Pengampon Gg. 8 Surabaya sekitar pukul 12.30 wib;

- Bahwa saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi bersama dengan Tim dari Polsek Simokerto menangkap Terdakwa karena telah dicurigai terlibat transaksi narkotika (sabu) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi FARUK (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya disepakati Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah FARUK menyanggupi dan mengiyakan maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Rabasan, Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dengan FARUK (DPO);
- Bahwa setelah sampai di pinggir Jalan Rabasan - Bangkalan, Terdakwa kembali menghubungi FARUK untuk memberitahu dirinya sudah sampai di lokasi, setelah bertemu dengan FARUK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh menunggu, dan setelah terdakwa menunggu selama 20 (duapuluh) menit, FARUK kembali mendatangi Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada FARUK yakni untuk dijual kembali, dengan cara Terdakwa menunggu dihubungi oleh pembeli, setelah ada pembeli yang menghubungi, lalu Terdakwa menakar Sabu tersebut sesuai dengan permintaan pembeli yakni seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari Faruk, pada hari itu juga terdakwa telah berhasil menjual sebagian sabu yang dibelinya tersebut kepada HERI di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya sekira pukul 12.30 WIB sebanyak1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pengampon Gg. 6 Surabaya Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) poket kepada UBET seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per–gramnya atau total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis terjual dan keuntungan akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa menjalani proses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, dan semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang ditemukan dari rumah terdakwa ketika digeledah petugas, kemudian barang bukti tersebut disita untuk diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian Barang Bukti yang diterima dan diberi kode No. 24038/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,392 gram; No. 24039/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,973 gram; No. 24040/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,015 gram; No. 24041/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24038/2024/NNF s.d 24041/2024/NFF seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum kasus Narkotika dengan pidana penjara selama 5 tahun dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, **hal ini pun** bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **MOCH ROCHMAN bin MOCH YUNUS** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 5959/Tg.Prk/12/2024 tertanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **MOCH ROCHMAN bin MOCH YUNUS** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **atau** Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi, dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata benar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semut Baru No. 10 Surabaya saat sedang tidur, terdakwa **Moch Rochman bin Moch Yunus** ditangkap dan diamankan petugas Polsek Simokerto karena diduga memesan, membeli, menerima, menyerahkan, atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu **atau** memiliki, menguasai, menyimpan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu Rupiah), yang diperoleh dari FARUK (DPO);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi FARUK (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per-gramnya disepakati Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah), setelah FARUK menyanggupi dan mengiyakan maksud dan tujuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Rabasan, Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dengan FARUK (DPO) setelah sampai di pinggir Jalan Rabasan - Bangkalan, Terdakwa kembali menghubungi FARUK untuk memberitahu dirinya sudah tiba di lokasi, setelah bertemu dengan FARUK lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu Rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa disuruh menunggu, dan setelah terdakwa menunggu selama 20 (duapuluh) menit, FARUK kembali mendatangi Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya, dan pada hari itu juga terdakwa telah berhasil menjual sebagian sabu yang dibelinya tersebut kepada HERI (DPO) di Jl. Pengampon Gg. 8 Surabaya sekira pukul 12.30 WIB sebanyak1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Pengampon Gg. 8 Surabaya Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pengampon Gg. 6 Surabaya Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) poket kepada UBET (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada FARUK yakni untuk dijual kembali, dengan cara Terdakwa menunggu dihubungi oleh pembeli, setelah ada pembeli yang menghubungi, lalu Terdakwa menakar Sabu tersebut sesuai dengan permintaan pembeli yakni seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa akan mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per–gramnya atau total Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika sabu tersebut habis terjual dan keuntungan akan Terdakwa pergunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi kebutuhan sehari–hari, dan nyatanya terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polses Simokerto untuk menjalani proses hukum, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa diinterogasi oleh saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi, terdakwa menerangkan berawal ketika itu terdakwa memesan sabu tersebut kepada seseorang bernama Faruk (DPO) melalui Handphone, dimana terdakwa memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu Rupiah) untuk dijual kembali oleh terdakwa, dan faktanya sebagian sabu tersebut telah dijual kepada Heri sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan kepada Ubet sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah), dan sekiranya semuanya habis terjual kepada pembeli maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah), dan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisanya yang belum laku dijual karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi (keduanya Anggota Polsek Simokerto);

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya serta nyatanya Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Simokerto untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) saset dengan berat netto 3,389 gram tersebut telah dibeli dan diterima dari Faruk, kemudian terdakwa akan menakarnya jika ada yang membeli sesuai harga yang diminta pembelinya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan perbuatan sedemikian itu sebelum penangkapan telah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan juga terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus sejenis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab: 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan Barang Bukti yang diterima dan diberi kode No. 24038/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,392 gram; No. 24039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,973 gram; No. 24040/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,015 gram; No. 24041/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 24038/2024/NNF s/d 24041/2024/NFF seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 :Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08244/NNF/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menerima, menjual, membeli, memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memesan, menerima, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk menerima, membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi) serta keterangan terdakwa **Moch Rochman bin Moch Yunus**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa memperoleh atau memesan atau membeli dan menerima sabu dari seseorang bernama Faruk sebanyak 3 gram dengan harga Rp.2.400.000,00 (Dua jua empat ratus ribu Rupiah) adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan atau shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa ketika saksi Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi melakukan penggeledahan / pemeriksaan badan dan kamar atau rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik berisi sabu-sabu, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan dan membeli dari Faruk (DPO) dengan harga Rp.2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa akan menjualnya dan telah berhasil menjual kepada Heri sebanyak 2 saset seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan kepada Ubet sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) dan rencananya sabu tersebut seluruhnya akan dijual sendiri oleh terdakwa dan jika narkotika jenis sabu tersebut terjual semua, maka akan diperoleh keuntungan uang sebanyak Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah), yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **membeli** dan **menjual** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut karena termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan, tanpa memikirkan dampak negatifnya, pada hal sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini Sofian Kharisma dan saksi Nanang Hariadi) serta keterangan terdakwa **Moch Rochman bin Moch Yunus**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08244/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, telah ternyata bahwa semua sabu-sabu berat netto 3,389 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Moch Rochman mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman;***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"**Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**"**, karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman",** oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 24 Maret 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika kepada para Pembeli;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan orangtuanya);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwat terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing–masing: ± 1,392 (satu koma tiga Sembilan dua) gram; ± 0,973 (nol koma Sembilan tujuh tiga) gram; ± 1,015 (satu koma nol satu lima) gram; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 (nol koma nol nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sembilan) gram; 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop; 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong; dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold; berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 46 ayat (2) KUHAP sudah tepat *Dirampas untuk dimusnahkan* dan Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) *Dirampas untuk Negara*, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH ROCHMAN bin MOCH YUNUS,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman“;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna Coklat bertuliskan TOKO EMAS GADJAH SIDOARJO yang didalamnya berisi:
   - 3 (tiga) kantong plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 1,392 (satu koma tiga Sembilan dua) gram; ± 0,973 (nol koma Sembilan tujuh tiga) gram; ± 1,015 (satu koma nol satu lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sisa pakai dengan berat ± 0,009 (nol koma nol nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang Terdakwa gunakan sebagai skrop;
- 1 (satu) kantong plastic berisi 11 (sebelas) kantong plastic kecil kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F1s warna Gold;

Dirampas untuk Dimusnakan;

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DARWANTO, S.H., M.H., dan I MADE YULIADA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 April 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMAULI RITONGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I GEDE KRISNA WAHYU WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
DARWANTO, S.H., M.H.	JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.
I MADE YULIADA, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)